Datum:	**Wirtschafts- und Sozialkunde** 2. Ausbildungsjahr	
Name:	**Modul 7 – Den Arbeitsvertrag abschließen · Lösungen**	

Modul 7: Den Arbeitsvertrag abschließen

Einstieg 04.11. (nach Klausur 1) · 11.11. und 18.11.2027 · 9 Punkte · itslearning-Material „Einzelarbeitsvertrag“ · Lehrbuch S. 14–19 (Ausbildung, zum Vergleich)

Das kann ich danach

- ☐ zulässige und unzulässige Fragen im Vorstellungsgespräch unterscheiden.
- ☐ erklären, wann aus der Ausbildung ein Arbeitsverhältnis wird.
- ☐ Form und Mindestinhalt eines Arbeitsvertrags nennen (Nachweisgesetz).
- ☐ befristete, unbefristete, Teilzeit- und Minijob-Verträge unterscheiden.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch?

Aus dem Kopf beantworten.

1. Wann muss man sich spätestens arbeitsuchend melden, wenn man nicht übernommen wird? (Modul 4)

3 Monate vor dem Ende der Ausbildung

2. Welche Mindestangaben muss ein Ausbildungsvertrag enthalten? Nenne drei. (1. Jahr)

z. B. Art und Ziel der Ausbildung, Beginn und Dauer, Probezeit, Vergütung, Urlaub, Arbeitszeit, Kündigung

3. Wer ist an einem Tarifvertrag beteiligt? (1. Jahr)

Gewerkschaft und Arbeitgeberverband

Aufgabe 2 Darf der das fragen? – Das Vorstellungsgespräch

Sabine Ritter bewirbt sich nach ihrer Ausbildung bei der Super Mode GmbH in Bremerhaven als Verkäuferin. Trage dein Votum aus dem Einstieg ein, dann die Lösung.

Nr.	Frage der Chefin	Votum	Lösung und Begründung
1	„Welche Erfahrungen haben Sie an der Kasse?“		zulässig: Es geht um die Eignung für die Stelle.
2	„Sind Sie schwanger oder planen Sie Kinder?“		unzulässig: Benachteiligung wegen des Geschlechts (AGG) – man darf schweigen oder sogar lügen.
3	„Sind Sie in einer Gewerkschaft?“		unzulässig: Die Koalitionsfreiheit schützt die Mitgliedschaft (Art. 9 GG).
4	„Welcher Religion gehören Sie an?“		unzulässig: Religion spielt für die Stelle keine Rolle (AGG).
5	„Sind Sie wegen Diebstahls oder Betrugs vorbestraft?“		zulässig (für die Kasse): Bei Stellen mit Geld- oder Warenverantwortung darf nach einschlägigen Vorstrafen gefragt werden.
6	„Können Sie auch samstags arbeiten?“		zulässig: Es geht um die Arbeitszeit der Stelle.
7	„Wen haben Sie bei der letzten Wahl gewählt?“		unzulässig: Politische Meinung ist Privatsache.
8	„Haben Sie eine Krankheit, die Sie für diese Arbeit ungeeignet macht?“		zulässig (nur so eng): Nur Krankheiten, die die Arbeit konkret betreffen – nicht allgemein „Sind Sie oft krank?“.

Zum Nachlesen: Vom Azubi zur Verkäuferin

Wortspeicher
der Arbeitsvertrag · der Arbeitnehmer · der Arbeitgeber · die Bewerbung · das Vorstellungsgespräch · die Arbeitspapiere · das Nachweisgesetz · die Textform · die Schriftform · befristet · unbefristet · die Teilzeit · der Minijob · die Probezeit

1 Nach der Ausbildung – drei Wege

- **Übernahme vereinbart:** Man kann in den **letzten sechs Monaten** der Ausbildung einen Arbeitsvertrag schließen – mit dem eigenen Betrieb oder einem anderen.
- **Einfach weitergearbeitet:** Wer nach dem Ende der Ausbildung weiterarbeitet, ohne dass etwas vereinbart wurde, hat automatisch einen **unbefristeten Arbeitsvertrag** (§ 24 BBiG).
- **Keine Übernahme:** spätestens 3 Monate vorher arbeitsuchend melden (Modul 4).
- **Wann endet die Ausbildung?** Mit der **Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses** – auch wenn im Vertrag ein späteres Datum steht. Ab dem nächsten Tag kann man die neue Stelle antreten.

2 Bewerbung und Vorstellungsgespräch

- **Bewerbungsunterlagen:** Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse (Schule, Ausbildung, Praktika). Ein Foto ist freiwillig.
- **Im Gespräch** stellt der Betrieb sich vor, fragt nach Eignung und Erfahrung und nennt die Bedingungen (Gehalt, Arbeitszeit). Lädt der Betrieb ein, muss er die **Fahrtkosten** erstatten – außer er hat das vorher ausgeschlossen.
- **Unzulässige Fragen** (Schwangerschaft, Kinderwunsch, Religion, Gewerkschaft, Partei, sexuelle Orientierung) muss man nicht beantworten – man darf sogar die Unwahrheit sagen. Das schützt das **Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)**.
- **Arbeitspapiere** zum ersten Tag: Steuer-Identifikationsnummer, Sozialversicherungsnummer, Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse, Bankverbindung; bei Lebensmitteln die Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz („Gesundheitszeugnis“).
- **EU-Bürger** dürfen in jedem EU-Land ohne Arbeitserlaubnis arbeiten (Arbeitnehmerfreizügigkeit).

3 Form und Inhalt

- **Form:** Ein Arbeitsvertrag ist auch **mündlich** gültig. Aber: Nach dem **Nachweisgesetz** muss der Arbeitgeber die wichtigsten Bedingungen aufschreiben und aushändigen – seit 2025 reicht dafür meist die **Textform** (z. B. E-Mail), wenn man sie speichern und ausdrucken kann.
- **Ausnahme Befristung:** Soll der Vertrag befristet sein, muss die Befristung **schriftlich mit Unterschrift beider Seiten** vereinbart sein – sonst gilt der Vertrag als **unbefristet**.
- **Inhalt nach dem Nachweisgesetz:** Namen und Anschriften · Beginn (und Ende bei Befristung) · Arbeitsort · Tätigkeit · Probezeit · Gehalt und Zuschläge · Arbeitszeit, Pausen, Schichten, Überstunden · Urlaub · Kündigungsfristen und -verfahren · Hinweis auf Tarifvertrag und Betriebsvereinbarungen.

Vertragsart	Das Besondere
unbefristet	der Normalfall; endet nur durch Kündigung, Aufhebungsvertrag oder Rente
befristet	endet automatisch am vereinbarten Tag. Ohne sachlichen Grund höchstens 2 Jahre (bis zu dreimal verlängerbar). Schriftlich!
Teilzeit	weniger Stunden als Vollzeit, gleiche Rechte (anteilig). Nach 6 Monaten Anspruch auf Teilzeit in Betrieben mit mehr als 15 Beschäftigten.
Minijob	bis 633 € im Monat (2027). Der Arbeitgeber zahlt Pauschalbeiträge; Urlaub, Lohnfortzahlung und Mindestlohn (14,60 €) gelten auch hier.
Probezeit	höchstens 6 Monate; in dieser Zeit beträgt die Kündigungsfrist 2 Wochen.

Aufgabe 3 Vorgemacht: Darf Julia früher anfangen?

Der Fall
Julias Ausbildungsvertrag endet laut Vertrag am 31. Juli. Im März hat sie einen Arbeitsvertrag mit der Winter KG geschlossen: Sie soll „sofort nach bestandener Prüfung“ anfangen. Am 14. Juli bekommt sie das Ergebnis: bestanden. Ab wann darf sie bei der Winter KG arbeiten?

Schritt	Lösung
1 Problem	Es ist zu prüfen, ab wann Julia bei der Winter KG anfangen darf.
2 Regel	Die Ausbildung endet mit der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses (§ 21 BBiG). Einen Arbeitsvertrag darf man in den letzten sechs Monaten der Ausbildung schließen (§ 12 BBiG).
3 Anwenden	Julia hat das Ergebnis am 14. Juli bekommen – ihre Ausbildung ist damit beendet, egal was im Vertrag steht. Der Vertrag mit der Winter KG wurde im März, also in den letzten sechs Monaten, geschlossen.
4 Ergebnis	Julia darf am **15. Juli** bei der Winter KG anfangen – ohne Zustimmung des alten Betriebs.

Aufgabe 4 Geführte Übung: Gültig, befristet – oder doch unbefristet?

Tipp: Mündlich ist gültig. Nur die Befristung braucht Schriftform. Und: Weiterarbeiten ohne Vereinbarung macht unbefristet.

Fall	Lösung
1 Claudia (21) vereinbart mit dem Abteilungsleiter am Telefon: „Sie fangen am 1. März an, 2.400 € brutto.“ Ist der Vertrag gültig?	Ja – Arbeitsverträge sind auch mündlich gültig. Der Betrieb muss ihr die wichtigsten Bedingungen aber schriftlich bzw. in Textform aushändigen (Nachweisgesetz).
2 Ben bekommt per WhatsApp: „Wir stellen dich für 6 Monate befristet ein.“ Er fängt an. Ein Vertrag wird nie unterschrieben.	Die Befristung ist unwirksam (keine Schriftform) – Ben hat einen unbefristeten Arbeitsvertrag.
3 Mia besteht am 20. Juni die Prüfung. Über eine Übernahme hat niemand gesprochen. Am 21. Juni steht sie wie immer im Laden und arbeitet weiter.	Weiterbeschäftigung ohne Vereinbarung → unbefristetes Arbeitsverhältnis (§ 24 BBiG).
4 Sara (Minijob, 520 € im Monat) ist zwei Wochen krank. Der Chef: „Minijobber bekommen bei Krankheit nichts.“	Falsch – auch Minijobber haben Anspruch auf Entgeltfortzahlung (6 Wochen), Urlaub und Mindestlohn.

Aufgabe 5 Freie Übung: Den Vertrag für Sabine aufsetzen

Sabine Ritter (20) fängt am 1. August 2028 als Verkäuferin bei der **Super Mode GmbH, Am Lundedeich 123, 27572 Bremerhaven** an: 37,5 Stunden pro Woche, 2.500 € brutto, Probezeit 3 Monate, 30 Arbeitstage Urlaub, Tarifvertrag Einzelhandel Bremen. **Schreibe** die Stichpunkte für einen vollständigen Arbeitsvertrag nach dem Nachweisgesetz. Ergänze sinnvolle Angaben, die noch fehlen. (Zählt als EP „Dialog“, wenn du zusätzlich das Vorstellungsgespräch als kurzen Dialog schreibst.)

Vertragspartner mit Anschriften · Beginn 01.08.2028, unbefristet · Arbeitsort Filiale Bremerhaven (ggf. andere Filialen) · Tätigkeit: Verkäuferin (Beratung, Kasse, Warenpflege) · Probezeit 3 Monate, Kündigungsfrist dann 2 Wochen · Gehalt 2.500 € brutto, fällig zum Monatsende, Zuschläge laut Tarif · 37,5 Std./Woche, Verteilung nach Dienstplan, Pausen nach ArbZG, Überstundenregel · 30 Arbeitstage Urlaub · Kündigungsfristen nach § 622 BGB bzw. Tarif, Kündigung schriftlich, Klagefrist 3 Wochen · Hinweis auf Tarifvertrag Einzelhandel und Betriebsvereinbarungen · Unterschriften.

Aufgabe 6 Prüfungs-Check: Aufgabe im Stil der Abschlussprüfung

So fragt die IHK: In der Prüfung wirst du mit „Sie“ angesprochen.

Situation: Die Auszubildende Selin Aksoy ist am 5. September 2008 geboren. Laut Vertrag endet das Berufsausbildungsverhältnis mit dem Kaufhaus Hansa zum 31. Juli 2027. Am 25. März 2027 schließt Frau Aksoy rechtswirksam einen Arbeitsvertrag mit dem Unternehmen Nordring KG ab. Sie verpflichtet sich, sofort nach bestandener Abschlussprüfung dort zu arbeiten.

Am 14. Juli 2027 besteht Frau Aksoy die Abschlussprüfung. Prüfen Sie, wann Frau Aksoy frühestens bei der Nordring KG das neue Arbeitsverhältnis antreten kann!

1. Sie kann die Arbeit bei der Nordring KG nur aufnehmen, wenn das Kaufhaus Hansa vorher zustimmt.
2. Sie kann die Stelle bei der Nordring KG am 15. Juli 2027 antreten, wird aber bis zur Ausstellung des Kammerzeugnisses weiter als Auszubildende bezahlt.
3. Da das Ausbildungsverhältnis laut Vertrag am 31. Juli 2027 endet, kann sie erst ab 1. August 2027 die neue Stelle antreten.
4. Da die Ausbildung in ihrem Beruf grundsätzlich zwei Jahre dauert, muss sie bis zum 31. Juli 2027 bleiben.
5. Sie kann die Stelle bei der Nordring KG am 15. Juli 2027 antreten.

Lösung: ☐ **5** – Die Ausbildung endet mit Bestehen der Prüfung (Bekanntgabe des Ergebnisses), nicht mit dem Vertragsdatum.

Aufgabe 7 Für Profis

Für Profis

7.1 Eine Bewerberin verschweigt im Vorstellungsgespräch ihre Schwangerschaft. Nach drei Monaten erfährt der Arbeitgeber davon und will den Vertrag wegen „arglistiger Täuschung“ anfechten. **Prüfe** mit dem Vier-Schritte-Schema (Stichwort: Recht zur Lüge, AGG).

7.2 Beurteile, warum der Gesetzgeber für die **Befristung** die Schriftform verlangt, für den Arbeitsvertrag selbst aber nicht.

7.3 Lehrbuch S. 18 und Arbeitsheft: **Vergleiche** Ausbildungsvertrag und Arbeitsvertrag in drei Punkten (Ziel, Form, Probezeit, Kündigung).

7.1 Problem: Darf der Arbeitgeber anfechten? Regel: Eine Täuschung berechtigt nur zur Anfechtung, wenn die Frage zulässig war. Die Frage nach der Schwangerschaft ist unzulässig (AGG, Benachteiligung wegen des Geschlechts) – es gilt ein „Recht zur Lüge“. Ergebnis: keine Anfechtung, der Vertrag bleibt; zusätzlich Kündigungsschutz nach MuSchG. **7.2** Die Befristung nimmt dem Arbeitnehmer den Kündigungsschutz – er soll vorher klar sehen, worauf er sich einlässt (Warn- und Beweisfunktion). Ein unbefristeter Vertrag ist der Normalfall und schützt den Arbeitnehmer; da reicht der Nachweis. **7.3** Ausbildung: Ziel Berufsausbildung, schriftlich bzw. Textform mit Pflichtangaben, Probezeit 1–4 Monate, nach der Probezeit nur aus wichtigem Grund kündbar (Arbeitgeber). Arbeitsvertrag: Ziel Arbeitsleistung gegen Lohn, formfrei (Nachweis), Probezeit bis 6 Monate, ordentlich kündbar.

Zum Schluss: Schätzen, testen, eintragen

Wie viele Punkte schaffst du im Selbsttest? Erst schätzen, dann testen. Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Schätzung Selbsttest	Ergebnis	Leistungspunkte (max. 4)